أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال فى الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء فى الفرائض فى حق اسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما اذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان فى الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الاحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لان امساكه فى خلوته انما هو لله تعالى وقيل فى معنى الحديث ان الحسنات تؤخذ فى المظالم الا الصوم وقيل انه لم يعبد به غيره وقيل غير ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم وأستغفر الله العظيم

(فصل فى صفة الصوم وتقسيمه) الصفة هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسيم باعتبارها (قوله ينقسم الصوم الى ستة أقسام) أى اجمالا وبالتفصيل هى ثمانية لان الفرض اما معين وهو صوم رمضان اداء او غير معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده فى الدر (قوله ذكرت) أى الاقسام مجملة أى لم يبين فيها الا افرادها ثم مفصلة ببيان أفرادها (قوله لكونه أوقع فى النفس) اى لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق الى البيان (قوله وصوم الكفارات) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده درّ (قوله الظهار) أى كفارة الظهار الخ وقوله والقتل اى الخطأ ومثله كفارة الافطار وانما لم يذكرها لانها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وان كان فرضا فسقط ما فى السيد (قوله وفدية الاذى) كما اذا حلق أو لبس بعذر فانه يخير بين الذبح والاطعام والصيام فاذا اختار الصوم كان فرضا (قوله لثبوت هذه بالقاطع) علة لكونها فرضا الا أن الاجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما فى سكب الانهر والقاطع هو القرآن فالظهار فى المجادلة والقتل فى النساء واليمين فى المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الاذى فى البقرة فى قوله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه الآية (قوله سندا) اى رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن اى اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه (قوله والاجماع عليها) قد علمت ما ذكره فى سكب الانهر من ان الاجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عند صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب (قوله فهو فرض فى الاظهر) اى فرض عملى لان مطلق الاجماع لا يفيد الفرض القطعى درّ وقيل انه واجب لانه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا فى الشرح والحاصل أن القولين مرجحان *(تنبيه)* الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها التتابع وهى رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الافطار فى رمضان والنذر المعين وغير المعين اذا التزم فيه التتابع أو نواه الا ان صوم كفارة القتل والظهار والافطار واليمين والنذر المطلق اذا ذكر فيه التتابع أو نواه اذا أفطر فى خلاله استقبله واستأنف وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهى قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع او نيته وصوم اليمين بان قال والله لا صومن شهرا هذا محصل ما فى شرح السيد (قوله فهو قضاء ما افسده) وكذا اتمامه بعد

*(فصل) فى صفة الصوم وتقسيمه

(ينقسم الصوم الى ستة اقسام) ذكرت مجملة ثم مفصلة لكونه أوقع فى النفس (فرض) عين (وواجب ومسنون ومندوب ونفل (ومكروه أما) القسم الاول وهو (الفرض فهو صوم) شهر (رمضان اداء وقضاء وصوم الكفارات) الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الاذى فى الاحرام لثبوت هذه بالقاطع من الادلة سندا ومتنا والاجماع عليها (و) من هذا القسم الصوم (المنذور) فهو فرض (فى الاظهر) لقوله تعالى وليوفوا نذورهم (وأما) القسم الثانى وهو (الواجب فهو قضاء ما افسده من) صوم (نفل) لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور (وأما) القسم الثالث وهو (المسنون فهو صوم عاشوراء)